LICENCE 3 · SEMESTRE 5 · FICHE DE RÉVISION

Droit pénal spécial



Jean-Yves Maréchal · Université de Lille

Édition 2026-2027 · Personnes · Biens

> Le droit pénal spécial étudie **chaque infraction** en détail : ses éléments (condition préalable, élément matériel, élément moral) et son **régime** (peines, tentative, prescription, circonstances aggravantes, exemptions). Il applique les règles du droit pénal général. Le cours retient quelques infractions essentielles des **livres II** (personnes) et **III** (biens) du Code pénal. Réflexe pour chaque infraction : **texte → éléments constitutifs → répression**.

Définition · Texte · Jurisprudence · Exemple · Piège · À retenir

Sommaire

Partie 1 : quelques infractions contre les personnes

- Titre 1 : les actes dirigés contre la vie : meurtre (simple, assassinat, aggravé) ; empoisonnement ; homicide involontaire
- Titre 2 : les actes dirigés contre l'intégrité physique : atteintes intentionnelles (violences, tortures et actes de barbarie, administration de substances nuisibles) ; atteintes non intentionnelles
- Titre 3 : les actes dirigés contre la liberté sexuelle : viol ; agressions sexuelles autres que le viol

Partie 2 : quelques infractions contre les biens

- Titre 1 : le vol (conditions d'existence ; répression)
- Titre 2 : l'escroquerie (éléments constitutifs ; régime)
- Titre 3 : l'abus de confiance (conditions d'existence ; régime)

Synthèse : tableaux des peines et grilles d'analyse

PARTIE 1

Quelques infractions contre les personnes

Livre II du Code pénal : les actes contre la **vie** (intentionnels ou non), contre l'**intégrité physique** (intentionnels ou par imprudence) et contre la **liberté sexuelle**.

1 Les actes dirigés contre la vie

Le droit incrimine le meurtre (intentionnel) et l'homicide non intentionnel. L'**empoisonnement**, très ancien, réprime des actes dirigés contre la vie sans être juridiquement une atteinte à la vie, car la mort n'est pas une condition de la répression.

Chapitre 1 — Le meurtre

▸ Section 1. Le meurtre simple (art. 221-1)

> **ART. 221-1 C. PÉN.**
> « Le fait de **donner volontairement la mort à autrui** constitue un meurtre. Il est puni de **trente ans** de réclusion criminelle. »

§1. Conditions d'existence

Élément	Contenu	Jurisprudence et précisions
Condition préalable : un être humain vivant	**Fœtus ou embryon** : pas de réponse directe pour le meurtre, mais la Cour de cassation refuse l'homicide involontaire sur un enfant à naître ; il faut sans doute en déduire l'exclusion de toute qualification	Cass. AP, **29 juin 2001**, n° 99-85.973
	Personne déjà morte (« infraction impossible ») : punissable au titre de la **tentative** ; la mort antérieure est une circonstance indépendante de la volonté de l'agent	Cass. crim., **16 janv. 1986**, n° 85-95.461 (*Perdereau*)
	Tuer **autrui** : le **suicide** n'est pas punissable ; la **provocation au suicide** est un délit si elle est suivie d'au moins une tentative	Art. 223-13 : 3 ans et 45 000 €
Élément matériel : un acte homicide	Tout moyen (arme à feu, arme blanche, strangulation, violences), sauf le **poison** (qualification spéciale d'empoisonnement : *specialia generalibus derogant*). **Omission** ? La doctrine exige un acte positif, mais le texte (« le fait de donner la mort ») est vague : la vraie difficulté est la **preuve du lien causal**. L'argument tiré des délits d'omission (art. 223-6, 227-15) ne porte pas, car ils n'exigent pas l'intention de tuer. **Aucun arrêt** n'exclut le meurtre par omission	L'homicide involontaire résulte très souvent d'une omission
Élément moral : l'intention de tuer (*animus necandi*)	Volonté d'accomplir les actes et conscience qu'ils vont ou peuvent tuer. Intention **indéterminée** indifférente (nombre de victimes) ; **erreur sur la personne** indifférente ; **mobiles indifférents** (euthanasie : crime, seulement une incidence sur la peine). Preuve : indices objectifs (moyen utilisé, partie du corps visée)	Cass. crim., 23 janv. 1985 ; 4 janv. 1978 ; 17 déc. 2019, n° 19-86.422. Si l'auteur voulait seulement blesser : **violences mortelles** (art. 222-7, 15 ans)

§2. Régime juridique

- **Personnes physiques** : **30 ans** de réclusion criminelle ; peines complémentaires (art. 221-8 à 221-9-1 et 221-11).

- **Tentative** punissable (crime) : il faut un commencement d'exécution. Ex. : l'individu qui sonne plusieurs fois, visage dissimulé, bâton à la main, et ne renonce qu'en entendant la police (Cass. crim., 25 juill. 2018, n° 18-83.125). Avec des coups de couteau, hésitation entre violences avec arme et tentative de meurtre : tout dépend de l'intention.
- **Personnes morales** : amende d'**1 million d'euros** (art. 221-5-2 et 131-38 al. 2), identique pour l'assassinat et les meurtres aggravés (critiquable), et peines de l'art. 131-39.
- **Prescription** : **20 ans** (art. 7 CPP). Report en cas de **dissimulation** (art. 9-1 CPP, loi du 27 févr. 2017), sans dépasser **30 ans** à compter des faits.

PRESCRIPTION ET DISSIMULATION AVANT 2017

La jurisprudence refusait le report pour les crimes alors qu'elle l'admettait pour certains délits (solution illogique). Cass. AP, **7 nov. 2014**, n° 14-83.739 : cadavres de nouveau-nés dissimulés, la prescription est **suspendue** en raison d'un **obstacle insurmontable** aux poursuites (personne ne connaissait l'existence des enfants). Mais Cass. crim., 13 déc. 2017, n° 17-83.330 : la seule dissimulation du cadavre d'un adulte disparu ne suffit pas.

▸ Section 2. L'assassinat (art. 221-3)

Un meurtre commis avec **préméditation** ou **guet-apens** ; la matérialité est la même.

Préméditation (art. 132-72)

« Le dessein formé **avant l'action** de commettre un crime ou un délit déterminé ». La réflexion n'a pas besoin d'être longue ; question de fait laissée aux juges et au jury.

Guet-apens (art. 132-71-1, loi du 5 mars 2007)

Le fait d'**attendre un certain temps** une ou plusieurs personnes dans un **lieu déterminé** pour commettre contre elles une ou plusieurs infractions. Une forme particulière de préméditation.

- **Peine** : **réclusion criminelle à perpétuité** ; mêmes peines complémentaires et mêmes peines pour les personnes morales.
- **Période de sûreté renforcée** : victime mineure de 15 ans avec viol, tortures ou actes de barbarie, ou victime magistrat, policier, gendarme, surveillant pénitentiaire ou dépositaire de l'autorité publique en raison de ses fonctions : la cour d'assises peut porter la sûreté à **30 ans** ou, avec la perpétuité, l'étendre à toute la peine (« **perpétuité réelle** »).
- **Repentis** (art. 221-5-3) : **exemption** pour l'auteur d'une **tentative** qui, ayant averti l'autorité, a permis d'éviter la mort (déclaré coupable mais non puni) ; **réduction des deux tiers** de la peine encourue s'il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices ou d'éviter la répétition ; la perpétuité est ramenée à **15 ans**.

PROVOCATION NON SUIVIE D'EFFET (ART. 221-5-1) ET ARRÊTS LACOUR ET BENAMAR

Faire des offres, promesses, dons ou avantages à quelqu'un pour qu'il commette, même à l'étranger, un **assassinat** ou un **empoisonnement**, lorsque ce crime n'est **ni commis ni tenté** : **10 ans et 150 000 €**. Le texte comble le vide des arrêts Cass. crim., **25 oct. 1962, *Lacour* et *Benamar*** : ni tentative (pas de commencement d'exécution), ni complicité (pas de fait principal punissable).

▸ Section 3. Les meurtres aggravés (perpétuité)

Circonstance	Contenu
Concomitance (art. 221-2 al. 1)	Meurtre qui précède, accompagne ou suit un **autre crime**, distinct, commis par le **même auteur** (ex. : tuer après avoir violé). Si un même acte tue deux personnes, c'est un concours réel, pas une concomitance
Corrélation (art. 221-2 al. 2)	Meurtre ayant pour objet de **préparer ou faciliter un délit**, ou de favoriser la **fuite** ou l'**impunité** de l'auteur ou du complice d'un délit (ex. : vol au cours duquel on tue le propriétaire). L'auteur du meurtre n'est pas forcément celui du délit, et l'unité de temps et de lieu n'est pas exigée
Qualité de la victime (art. 221-4)	Mineur de 15 ans ; ascendant ou parent adoptif ; personne d'une **particulière vulnérabilité** apparente ou connue (âge, maladie, infirmité, déficience, grossesse) ; magistrat, juré, avocat, officier public ou ministériel, gendarme, policier, douanier… ; enseignant, etc.
Mobile discriminatoire (art. 132-76 et 132-77, généralisés par la loi du 27 janv. 2017)	Infraction précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes portant atteinte à l'honneur de la victime en raison de son appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, ethnie, nation ou religion (132-76), ou de son **sexe**, **orientation sexuelle** ou **identité de genre** (132-77), ou établissant qu'elle a été visée pour ces raisons. Le maximum est **relevé d'un cran** : 30 ans → perpétuité ; 20 → 30 ; 15 → 20 ; 10 ans d'emprisonnement → 15 ans de réclusion ; 7 → 10 ; 5 → 7 ; 3 ans ou moins → doublé

Chapitre 2 — L'empoisonnement (art. 221-5)

Un « **attentat** » à la vie, et non une atteinte : cela commande ses éléments, alors que sa répression est celle du meurtre.

> **ART. 221-5 C. PÉN.**
> « Le fait d'**attenter à la vie d'autrui** par l'emploi ou l'administration de **substances de nature à entraîner la mort** constitue un empoisonnement. » 30 ans de réclusion criminelle.

- **Substance** : pas seulement un poison au sens toxicologique (arsenic, strychnine) ; compte la **capacité de tuer**, plus ou moins vite : produit minéral ou végétal (Cass. crim., 8 juin 1993), virus mortel.
- **Administration** par tout moyen : ingestion, boisson, injection, inoculation lors de rapports non protégés.
- **Infraction formelle** : une tentative de meurtre érigée en crime consommé. Elle est constituée par l'administration, que la victime meure ou survive (soins rapides). La **tentative** est elle-même punissable : mêler le poison aux aliments destinés à la victime est déjà une tentative (Cass. crim., 5 févr. 1958). On punit une « **tentative de tentative** ».

L'INTENTION : L'AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ

Deux thèses : intention de **tuer** (l'empoisonnement serait une forme de meurtre) ou simple volonté d'**administrer** une substance en la sachant mortelle. Après avoir évité de trancher (Cass. crim., 22 juin 1994), la Cour exige l'**intention de donner la mort**, élément moral commun aux atteintes volontaires à la vie (Cass. crim., **18 juin 2003**, n° 02-85.199). Solution critiquée (politique criminelle pour clore le scandale ; contradiction avec le caractère formel du crime). Conséquence : pour la transmission du **VIH** par des rapports non protégés, on retient le délit d'**administration de substances nuisibles** (Cass. crim., 10 janv. 2006, n° 05-80.787).

Régime : 30 ans, **perpétuité** avec les mêmes circonstances aggravantes que le meurtre ; période de sûreté ; personnes morales : 1 million d'euros et art. 131-39 ; exemption du repenti qui a évité la mort ; réduction des deux tiers (perpétuité ramenée à 15 ans) ; provocation non suivie d'effet punissable (art. 221-5-1).

Chapitre 3 — L'homicide involontaire (art. 221-6)

Une infraction de **résultat** : la mort causée par une **faute** d'imprudence ou de négligence. Trois conditions : la mort d'un être humain, le lien de causalité, la faute.

§1. L'atteinte à la vie d'un être humain

- La victime doit être **vivante** (Cass. crim., 12 déc. 1972). Si elle est déjà morte, **aucune répression** : la tentative d'un délit non intentionnel n'existe pas (le « meurtre du cadavre » est punissable, pas « l'homicide involontaire du cadavre »).
- **Fœtus** : refus en vertu de l'interprétation stricte (Cass. AP, 29 juin 2001). Mais si l'enfant, né à la suite de l'accident, a vécu **une heure**, le délit est constitué (Cass. crim., **2 déc. 2003**, n° 03-82.344) : la répression dépend du hasard. Le cours critique cette jurisprudence, les arguments tirés de la loi sur l'IVG étant sans rapport.

§2. Le lien de causalité

A. Une causalité certaine : la faute doit être de façon **certaine** la cause ou l'une des causes du dommage. Actes positifs ou **omissions** (Cass. crim., 19 déc. 2017). Pluralité de causes : la faute de la **victime** n'exonère que si elle est la **cause unique et exclusive** (Cass. crim., 28 juin 2005 ; 19 févr. 2013 ; 27 févr. 2018). Lésions puis décès : homicide si la mort est la conséquence logique des lésions (Cass. crim., 23 oct. 2001), sinon blessures involontaires (Cass. crim., 5 oct. 2004). Sans causalité certaine, relaxe (responsabilité médicale : Cass. crim., 17 janv. 2017).

B. Causalité directe ou indirecte (art. 121-3 al. 4, loi n° 2000-647 du **10 juill. 2000**, dite loi Fauchon)

	Causalité directe	Causalité indirecte
Définition	L'auteur a causé le dommage. Conception **large** : le fait a déclenché le processus ou en est le « paramètre déterminant »	L'auteur a **créé ou contribué à créer la situation** qui a permis le dommage, ou **n'a pas pris les mesures** permettant de l'éviter : surtout les **décideurs** (chefs d'entreprise, maires)

Faute exigée (personnes physiques)	Une **faute simple** (ordinaire)	Une **faute qualifiée** : violation **manifestement délibérée** d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou **faute caractérisée** exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer
Exemples	Automobiliste qui renverse un piéton ; excès de vitesse, choc avec un sanglier puis collision (Cass. crim., **25 sept. 2001**, n° 01-80.100) ; médecin (Cass. crim., 10 févr. 2009) ; propriétaire d'un chien agresseur (Cass. crim., 21 janv. 2014)	Employeur (Cass. crim., 25 nov. 2008) ; maire (Cass. crim., 22 janv. 2008)

La qualification relève des juges du fond sous **contrôle** de la Cour de cassation (Cass. crim., 12 sept. 2006). La frontière est floue (cas d'espèce), ce qui laisse un pouvoir important aux juges.

§3. La faute non intentionnelle

Imprudence, négligence, maladresse, inattention, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (art. 121-3 al. 3 ; 221-6 al. 1 ; 222-19 al. 1) : l'auteur « **n'a pas accompli les diligences normales** », compte tenu de la nature de ses missions ou fonctions, de ses compétences, de son pouvoir et de ses moyens (appréciation **in concreto**). La violation d'un texte suffit à établir la faute (conducteur : Cass. crim., 2 avr. 1997) ; à défaut de texte, comparaison avec une personne normalement prudente.

PERSONNES MORALES : PAS DE DISTINCTION

L'art. 121-3 al. 4 ne vise que les personnes physiques. La personne morale est responsable de **toute faute non intentionnelle** de ses organes ou représentants, même sans faute délibérée ou caractérisée (Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-80.378 ; 5 nov. 2013). Le dirigeant, auteur indirect sans faute qualifiée, peut être relaxé, alors que la personne morale est condamnée pour sa faute simple.

Répression

Hypothèse	Peine encourue
Homicide involontaire simple (art. 221-6 al. 1)	**3 ans et 45 000 €**
Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière (al. 2)	**5 ans et 75 000 €**
Conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (art. 221-6-1)	5 ans et 75 000 €

Homicide routier (art. 221-18, loi n° 2025-622 du **9 juill. 2025**)	**7 ans et 100 000 €** si le conducteur se trouve dans l'un des **10 cas** (violation manifestement délibérée d'une autre obligation, ivresse manifeste ou état alcoolique, stupéfiants, substances psychoactives…) ; **10 ans et 150 000 €** avec deux circonstances ou plus
Agression par un chien (art. 221-6-2)	5 ans et 75 000 € pour le propriétaire ou détenteur ; 7 ans et 100 000 € dans 7 cas (détention illicite, ivresse, stupéfiants, absence de permis…) ; 10 ans et 150 000 € avec deux circonstances ou plus
Personnes morales (art. 221-7)	Amende quintuplée et peines de l'art. 131-39 (2°, 3°, 8°, 9° : interdiction professionnelle, surveillance judiciaire, confiscation, affichage) ; **fermeture** en cas de faute délibérée. L'homicide **routier** ne leur est pas imputable comme auteur (seul un conducteur peut le commettre), la complicité restant théoriquement possible

L'HOMICIDE ROUTIER : UNE RÉDACTION MALADROITE

L'art. 221-18 renvoie à l'art. 121-3 sans préciser l'alinéa et parle de mort causée « **sans intention de la donner** », formule des coups mortels. Mais il vise ensuite des fautes non intentionnelles délibérées : c'est bien un **homicide non intentionnel** dont l'élément moral est toujours une **faute délibérée**, le conducteur devant se trouver dans l'un des 10 cas. Autres règles : peines complémentaires (art. 221-8 et 221-10) ; complicité possible des délits non intentionnels ; la **légitime défense** est exclue pour un homicide involontaire, l'**état de nécessité** peut jouer (Cass. crim., 28 juin 1958).

2 Les actes dirigés contre l'intégrité physique

Le législateur punit les actes qui causent un **dommage corporel**, en distinguant de nouveau l'intention et la faute d'imprudence.

Chapitre 1 — Les atteintes intentionnelles

▸ Section 1. Les tortures et actes de barbarie (art. 222-1)

Interdits universellement (art. 3 CEDH, art. 7 du Pacte de 1966, Convention de l'ONU contre la torture du 10 déc. 1984). Simples circonstances aggravantes avant le Code pénal de 1994, qui en a fait une **infraction autonome**. **Aucune définition légale**.

Élément	Contenu
Matériel	Infliger une **souffrance extrême**, révélant une grande cruauté. Critère : l'**intensité des souffrances** (Cass. crim., 4 avr. 2002 ; 2 sept. 2005 ; 10 janv. 2006). Tortures et actes de barbarie sont **assimilés**. Malgré le pluriel, **un seul acte** suffit s'il est particulièrement grave (crever les yeux : Cass. crim., 4 avr. 2002)
Moral	Une **intention particulière de faire souffrir**, au-delà de la volonté de violence (parallèle avec les sévices envers les animaux, art. 521-1, distingués des mauvais traitements, art. R. 654-1). **Mobiles indifférents**, même religieux

CASS. CRIM., 3 SEPT. 1996, N° 96-82.633 : LA « SÉANCE DE DÉSENVOÛTEMENT »

Plus de cinq heures de flagellation des pieds, d'ingestion forcée d'eau salée, de strangulation, de serviette enfoncée dans la bouche et de tête plongée dans une bassine, malgré les cris, le sang et le visage bleuissant de la victime, morte de l'ingestion d'eau salée : **tortures ayant entraîné la mort sans intention de la donner**. Le contexte religieux est indifférent.

Peine	Hypothèses
15 ans de réclusion (sûreté de plein droit)	Infraction simple
20 ans (art. 222-3)	Mineur de 15 ans, personne vulnérable, ascendant, magistrat, juré, avocat, agent de la CPI, gendarme, policier, douanier, surveillant, dépositaire de l'autorité publique… ; mobile raciste ou sexiste ; accompagnées d'agressions sexuelles autres que le viol
30 ans	Sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité (222-3 al. 17) ; en **bande organisée** ou de manière **habituelle** sur un mineur de 15 ans ou une personne vulnérable (222-4) ; ayant entraîné une **mutilation ou infirmité permanente** (222-5)
Perpétuité	Ayant entraîné la **mort sans intention** de la donner (222-6) ; précédant, accompagnant ou suivant un crime **autre que le meurtre ou le viol** (222-2), ceux-ci étant déjà visés par les art. 221-2 et 222-26

- **Personnes morales** : 1 million d'euros et art. 131-39 dans tous les cas (sans tenir compte des aggravations : critiquable).
- **Repentis** (222-6-2) : exemption de l'auteur d'une tentative qui a permis d'éviter l'infraction ; réduction des deux tiers s'il a permis de la faire cesser, d'éviter la mort ou l'infirmité, ou d'identifier les coauteurs ; la perpétuité est ramenée à **20 ans**.
- **Tentative** punissable. **Prescription** : 30 ans à compter de la **majorité** si la victime est mineure (art. 7 al. 3 CPP).

▸ Section 2. Les violences intentionnelles

Un dispositif complexe et dispersé, gradué selon l'**importance de l'atteinte**.

§1. Les éléments constitutifs

A. L'élément matériel

UNE CONCEPTION TRÈS LARGE : CASS. CRIM., 18 MARS 2008, N° 07-86.075

Le délit de violences est constitué, **même sans atteinte physique**, par tout acte de nature à **impressionner vivement** la victime et à lui causer un **choc émotif** (frapper son véhicule avec une barre de fer). Confirmé par l'**art. 222-14-3** : violences réprimées quelle que soit leur nature, **y compris psychologiques**.

- **Exemples** : appels téléphoniques malveillants (Cass. crim., 3 janv. 1969, avant le délit spécial de l'art. 222-16) ; lettres anonymes avec croix gammées et cercueils (Cass. crim., 13 juin 1991) ; captation ou simulation de captation d'images, répétée et longue, de policiers (Cass. crim., 16 nov. 2021). Proximité avec les délits de **harcèlement** (art. 222-33-2 à 222-33-2-3).

- **Limite** : le voyeur de la cabine de piscine qui observe avec un miroir n'a pas commis de violences (Cass. crim., 5 oct. 2010), d'où le délit de l'**art. 226-3-1** (apercevoir les parties intimes cachées d'une personne à son insu : 1 an et 15 000 €).
- **Résultat** : il faut et il suffit d'une **atteinte à l'intégrité physique ou psychique** (Cass. crim., 27 oct. 1999). Pas de contact nécessaire ; un acte unique suffit. Tentative non punissable pour les délits (théoriquement punissable pour les violences criminelles, sans exemple) ; mais des actes proches de la tentative sont parfois réprimés comme violences consommées (automobiliste qui fonce sur un passant et s'écarte au dernier moment : Cass. crim., 13 avr. 2005).
- **Acte positif** exigé : CA Poitiers, **20 nov. 1901** (la « séquestrée de Poitiers ») : une abstention n'est pas une violence ; on retiendra éventuellement la **non-assistance à personne en péril** (art. 223-6) ou la **privation de soins ou d'aliments** d'un mineur de 15 ans (art. 227-15).

Participation à un groupement violent (art. 222-14-2)

Participer **sciemment** à un groupement, même temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, de violences contre les personnes ou de destructions : **1 an et 15 000 €** (Cass. crim., 16 déc. 2020 ; 9 juin 2021). Proche de l'association de malfaiteurs (art. 450-1).

Embuscade (art. 222-15-1)

Attendre un certain temps, dans un lieu déterminé, un policier, gendarme, surveillant, dépositaire de l'autorité publique, pompier ou agent de transport public, pour commettre contre lui des violences avec **arme** : **5 ans et 75 000 €** ; **7 ans et 100 000 €** en réunion. On réprime ici des **actes préparatoires**. Ex. : gendarmes attirés par un faux incendie et visés par des tirs (Cass. crim., 4 janv. 2011).

B. L'élément moral : les textes sont muets, mais l'intention est exigée (art. 121-3 al. 1). Il suffit d'un **acte volontaire de violence**, quel que soit le mobile (jeu, plaisanterie), même si l'auteur n'a **pas voulu le dommage** qui en est résulté (Cass. crim., 29 nov. 1972 ; 13 déc. 2022, n° 21-87.538). C'est la théorie du **dol indéterminé** : l'agent répond de toutes les conséquences normalement prévisibles de son acte voulu, la peine suivant le résultat. D'où le crime de **coups mortels** (art. 222-7) : des violences volontaires, la mort n'étant ni voulue ni même envisagée ; puni moins que le meurtre, plus que les violences simples.

§2. Le régime juridique

A. Violences non punissables : la justification vient de la **loi**, pas du consentement de la victime.

Domaine	Fondement
Médecine	L'**autorisation de la loi** (art. 16-3 C. civ. : atteinte au corps possible seulement en cas de **nécessité médicale** pour la personne ou, à titre exceptionnel, dans l'intérêt thérapeutique d'autrui) et l'état de nécessité. Le consentement du patient est exigé par le droit civil, mais ce n'est pas lui qui justifie pénalement
Sport	Autorisation **implicite** de la loi, qui encourage le sport et valide ses règles. Au-delà des règles du jeu (geste contraire aux règles qui blesse un adversaire), les violences redeviennent punissables

« Droit de correction »	Jamais fondé en droit, expressément exclu par l'**art. 371-1 al. 3 C. civ.** (loi du **10 juill. 2019** : l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques). Cass. crim., **14 janv. 2026**, n° 24-83.360 : aucun texte n'admet de fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative ; seuls jouent la légitime défense et l'état de nécessité ; ni la jurisprudence contemporaine ni les textes internationaux ne le reconnaissent

Plus généralement, le **consentement de la victime** n'est pas un fait justificatif (Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.200).

B. Peines encourues (personnes physiques)

Résultat	Sans circonstance aggravante	Avec 1 circonstance	Avec 2	Avec 3
Aucune ITT	Contravention de 4e classe : **750 €** (R. 624-1)	**Délit** (222-13) : **3 ans et 45 000 €** ; 5 ans et 75 000 € sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité	5 ans et 75 000 €	7 ans et 100 000 €
ITT ≤ 8 jours	Contravention de 5e classe : **1 500 €** (R. 625-1)			
ITT > 8 jours	Délit (222-11) : **3 ans et 45 000 €**	222-12 : **5 ans et 75 000 €**	7 ans et 100 000 €	10 ans et 150 000 €
Mutilation ou infirmité permanente	Délit (222-9) : **10 ans et 150 000 €**	Crime (222-10) : **15 ans** ; **20 ans** sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, ou par le conjoint, concubin ou partenaire devant un mineur		
Mort sans intention	Crime (222-7) : **15 ans**	Crime (222-8) : **20 ans** ; **30 ans** si commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans, ou par le conjoint, concubin ou partenaire devant un mineur		

- **Circonstances aggravantes de l'art. 222-13** : tenant à la **victime** (mineur de 15 ans, personne vulnérable, ascendant, magistrat, juré, avocat, agent de la CPI, dépositaire de l'autorité publique…), à l'**auteur** (dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public dans ses fonctions, agent de sécurité privée), ou aux **circonstances** (pluralité d'auteurs ou de complices, préméditation ou guet-apens, usage ou menace d'une arme…). Celles de l'art. 222-10 sont celles des tortures.
- **Notions** : l'**infirmité permanente** est la perte d'un sens ou d'une fonction physique ou intellectuelle (Cass. crim., 21 mars 2006 ; 14 janv. 2020), ou une atteinte majeure et irréversible d'un membre ou d'une fonction (Cass. crim., 24 nov. 2021). La **mutilation** est l'ablation d'un membre ou d'un organe (castration : Cass. crim., 16 nov. 2004 ; **excision** : Cass. crim., 9 mai 1990).
- **Contraventions** : complicité par aide ou assistance prévue par le texte (nécessaire pour une contravention) ; personnes morales : 3 750 € et 7 500 €.
- **Personnes morales** (délits) : 225 000 € (222-11 et 222-13) ou 375 000 € (222-12), amende quintuplée dans les cas aggravés, et art. 131-39 ; **1 million d'euros** pour les crimes.
- Textes spéciaux : violences **habituelles** sur un mineur de 15 ans ou une personne vulnérable (222-14) ; violences graves contre les représentants de la force publique (222-14-1). Peines complémentaires : art. 222-44 s.

- **Prescription** : le délit de l'art. 222-12 sur un mineur se prescrit par **20 ans à compter de la majorité** (art. 8 al. 3 CPP) ; le crime de l'art. 222-10 sur un mineur de 15 ans par **30 ans à compter de la majorité** (art. 7 al. 3 CPP).

▸ Section 3. L'administration de substances nuisibles (art. 222-15)

Une atteinte à l'intégrité qui se distingue des violences par le **moyen** (une substance), proche de l'empoisonnement.

	Empoisonnement (221-5)	Substances nuisibles (222-15)
Substance	De nature à **entraîner la mort**	Seulement **nuisible à la santé**
Administration	Même notion : tout moyen. Ex. : remettre une infusion de plante toxique, bue plus tard hors de la présence du prévenu (Cass. crim., 23 mars 2021, n° 20-81.713)	
Résultat	Infraction **formelle** : indifférent	Infraction **de résultat** : il faut une atteinte à l'intégrité physique ou psychique et un lien de causalité. Pas de contamination par le VIH, pas de délit (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82.704). Valium dans les bouteilles d'eau de sportifs (Cass. crim., 14 juin 1995)
Intention	Intention de **tuer** (2003)	Administrer **en sachant** la substance nuisible (2021). Par imprudence, seulement des blessures involontaires
Tentative	Punissable	**Non incriminée** (bien que concevable)
Peines	30 ans ; perpétuité	Celles des **violences** (art. 222-7 à 222-14-1) selon le résultat

CRITIQUES DU COURS

Retenir ce délit pour la transmission volontaire du **VIH** (Cass. crim., 10 janv. 2006 ; 5 oct. 2010) est réducteur : la maladie reste mortelle, l'empoisonnement serait plus juste, mais l'exigence d'une intention de tuer le rend difficile à prouver. Celui qui administre une substance qu'il croit mortelle mais qui est seulement nuisible commet, selon le cours, un **empoisonnement** (l'intention est déterminante) : d'où la critique de TGI Cherbourg, 31 mars 1981 (substances radioactives cachées dans la voiture de la victime, qualifiées de substances nuisibles).

Chapitre 2 — Les atteintes non intentionnelles à l'intégrité physique

Conditions : une **faute** d'imprudence ou de négligence et un **lien de causalité**, comme pour l'homicide involontaire (art. 121-3 : causalité directe ou indirecte, faute simple ou qualifiée). Originalité : parfois, la **faute délibérée** est l'élément moral même de l'infraction (art. R. 625-3 et 222-20), alors que pour l'homicide elle n'est qu'une circonstance aggravante. L'**atteinte** se mesure en **ITT** (incapacité d'exercer toute activité, pas seulement professionnelle ; question de fait, souvent par expertise ; requalification possible si l'état s'aggrave ou en cas de décès avant le jugement : Cass. crim., 22 nov. 1956). Seuil : **3 mois**. Tout moyen (radiations, virus), y compris une **maladie** contractée ; régimes propres au **véhicule** et au **chien**.

Atteinte	Faute simple	Faute délibérée	Conducteur (faute simple)	Chien
Aucune ITT	Contravention de 2e classe : **150 €** (R. 622-1)	Contravention de 5e classe : **1 500 €** (R. 625-3)	—	—
ITT ≤ 3 mois	Contravention de 5e classe : **1 500 €** (R. 625-2)	Délit : **1 an et 15 000 €** (222-20)	**2 ans et 30 000 €** (222-20-1)	2 ans et 30 000 €, aggravation par paliers (222-20-2)
ITT > 3 mois	Délit : **2 ans et 30 000 €** (222-19 al. 1)	**3 ans et 45 000 €** (222-19 al. 2)	**3 ans et 45 000 €** (222-19-1)	3 ans et 45 000 € ; 5 ans et 75 000 € dans 7 cas ; 7 ans et 100 000 € avec deux ou plus (222-19-2)

Personnes morales : amende quintuplée et **confiscation** pour les contraventions (R. 622-1, R. 625-5).

> **LES BLESSURES ROUTIÈRES (ART. 221-19 ET 221-20, LOI DU 9 JUILL. 2025)**
>
> Nouveau chapitre sur l'homicide et les blessures « routiers », pour **effacer le mot « involontaire »** que les victimes jugeaient choquant. Le conducteur cause, « dans les conditions et selon les distinctions de l'art. 121-3 », « **sans intention de nuire** », une ITT de **plus de 3 mois** (221-19 : **5 ans et 75 000 €**) ou de 3 mois au plus (221-20, peines moindres), dans l'une des circonstances énumérées (**10** pour le premier texte, **9** pour le second) : violation manifestement délibérée d'une autre obligation de prudence, **ivresse** ou état alcoolique (ou refus des vérifications), **stupéfiants** (ou refus), **défaut de permis**, **excès de vitesse ≥ 30 km/h**, etc. Malgré la formule étrange, c'est bien une **faute non intentionnelle**. Critique : la répression change peu et les anciens délits aggravés (221-6-1, 222-19-1) subsistent, ce qui manque de cohérence.

Blessures routières	1 circonstance	2 circonstances ou plus
ITT > 3 mois (221-19)	**5 ans et 75 000 €**	7 ans et 100 000 €
ITT ≤ 3 mois (221-20)	**3 ans et 45 000 €**	5 ans et 75 000 €

Comme pour l'homicide routier, la faute est nécessairement **délibérée**. Peines complémentaires de l'art. 221-21, dont certaines **obligatoires** sauf décision spéciale contraire.

3 Les actes dirigés contre la liberté sexuelle

Matière très souvent réformée, sous l'effet d'un sentiment d'insuffisance de la répression. Mais la vraie difficulté est la **preuve** : constatations médico-légales rapides, rares témoins, absence de consentement souvent contestée. La loi n° **2025-1057 du 6 nov. 2025** recentre les définitions sur l'**absence de consentement**, sans garantie qu'elle règle ce problème. Deux infractions : le crime de **viol** et les délits d'**agressions sexuelles**, tous deux « agressions sexuelles » au sens large, distingués par la nature des actes.

Chapitre 1 — Le viol

▸ Section 1. La définition générique des agressions sexuelles

ART. 222-22 C. PÉN. (LOI DU 6 NOV. 2025)

« Constitue une agression sexuelle **tout acte sexuel non consenti** commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. » Le consentement est « **libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable**. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du **seul silence** ou de la **seule absence de réaction** de la victime. Il n'y a pas de consentement si l'acte est commis avec **violence, contrainte, menace ou surprise**, quelle que soit leur nature. » Avant : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

- **Libre et éclairé** : pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. **Spécifique** : pas d'actes distincts de ceux consentis. **Préalable** et **révocable** à tout moment. Ces précisions reprennent largement la jurisprudence.
- L'accent se déplace des moyens employés par l'auteur vers l'**absence de recueil du consentement** : l'objet de la preuve se déplace en partie.
- **Quelle que soit la relation**, y compris le **mariage** (Cass. crim., 5 sept. 1990 ; 11 juin 1992) : des relations consenties passées ne font pas présumer le consentement futur.

L'INCESTE (ART. 222-22-3) : UNE « SURQUALIFICATION »

Viols et agressions sexuelles sont **incestueux** lorsqu'ils sont commis par : 1° un **ascendant** ; 2° un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ; 3° le conjoint, concubin ou partenaire de pacs de l'une de ces personnes, **s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait**. Ce n'est pas une circonstance aggravante (la parenté l'est déjà) : l'intérêt est surtout de **nommer** une réalité vécue par les victimes, sauf pour le **viol incestueux** de l'art. 222-23-2.

▸ Section 2. Les éléments constitutifs du viol

§1. L'élément matériel

A. Le viol imposé (art. 222-23), infraction de résultat

Moyen	Contenu et jurisprudence
Violence	Tout acte violent physique (coups, blessures)
Contrainte	Physique (elle se confond avec la violence) ou **morale**, appréciée selon la **capacité de résistance** de la victime : la passivité d'une victime atteinte de troubles psychiatriques graves n'exclut pas la contrainte (Cass. crim., 8 juin 1994) ; menace d'abandonner la victime la nuit, par grand froid, dans un lieu désert (Cass. crim., 11 févr. 1992)
Mineurs (art. 222-22-1)	La contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la **différence d'âge** et de l'**autorité de droit ou de fait** de l'auteur (l'autorité de fait pouvant résulter d'une différence d'âge significative) ; pour un mineur de **15 ans**, elles sont caractérisées par l'**abus de la vulnérabilité** d'une victime sans le discernement nécessaire

Menace	Contrainte morale
Surprise	Tromper la victime ou profiter de sa fausse compréhension de la situation : profiter de l'**ivresse** pour se glisser dans son lit (Cass. crim., 11 janv. 2017) ; mari imposant des rapports pendant le sommeil médicamenteux de son épouse (Cass. crim., **26 févr. 2025**, n° 24-86.810) ; **stratagème** pour dissimuler son identité et ses caractéristiques physiques (Cass. crim., **23 janv. 2019**, n° 18-82.833)

- **Victime vivante** : sur une personne déjà morte, **tentative** possible si l'auteur la croyait en vie (celui qui a tué sa victime en la frappant, puis la viole en la croyant évanouie).
- **Art. 222-22-2** : contraindre une personne à subir une atteinte sexuelle d'un **tiers** (intérêt discutable, la complicité suffirait) ou à **procéder sur elle-même** à une telle atteinte (loi du 21 avr. 2021 : vrai intérêt, car l'acte sur soi n'est pas une infraction et la complicité serait impossible).

LE RÉSULTAT : QUELS ACTES CONSTITUENT UN VIOL ?

Tout acte de **pénétration sexuelle**, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui **ou sur la personne de l'auteur** par la victime, ainsi que tout acte **bucco-génital** ou, depuis 2025, **bucco-anal**, même **sans pénétration** (un simple contact de la bouche et du sexe). Donc : pénétration anale (Cass. crim., 12 janv. 2000), buccale (Cass. crim., 22 févr. 1984), avec un **objet** ou une autre partie du corps (Cass. crim., 5 sept. 1990), femme forçant un homme à la pénétrer (Cass. crim., 21 oct. 1998). Auteur et victime de **tout sexe**.

B. Le viol non imposé (la preuve de la violence, contrainte, menace ou surprise n'est pas exigée)

Art. 222-23-1 : majeur sur mineur de 15 ans

Pénétration, acte bucco-génital ou bucco-anal, par l'auteur ou sur l'auteur, si : l'auteur est **majeur** ; la victime a **moins de 15 ans** ; l'écart d'âge est d'**au moins 5 ans**. L'écart d'âge n'est pas exigé en cas de **rémunération** ou d'avantage (prostitution). Le consentement apparent du mineur est indifférent. Avant la loi du 21 avr. 2021, c'était le délit d'**atteinte sexuelle sur mineur** (art. 227-25), encore utile sans écart de 5 ans (auteur de 18 ans, victime de 14 ans). Les relations consenties **entre mineurs** ne sont pas punissables.

Art. 222-23-2 : viol incestueux

Mêmes actes commis par un majeur sur **un mineur** (de tout âge, pas seulement de moins de 15 ans), lorsque le majeur est un **ascendant** ou une personne de l'art. 222-22-3 ayant sur lui une **autorité de droit ou de fait**. Ici, l'inceste produit un effet répressif. Pas de preuve de l'absence de consentement à rapporter.

§2. L'intention : **viol imposé** : volonté d'imposer l'acte en **sachant** que la victime n'y consent pas (ou d'imposer qu'elle pénètre l'auteur) ; preuve difficile quand l'auteur dit s'être mépris (faveurs préalables) ; les juges apprécient la crédibilité ; plus les faits sont anciens, plus la preuve est difficile, et le doute profite à l'accusé. **Viol sur mineur de 15 ans** : conscience de l'**âge** et de l'**écart de 5 ans**. **Viol incestueux** : conscience du **lien de parenté ou de proximité**. **Mobiles indifférents**.

▸ Section 3. Le régime juridique du viol

Hypothèse	Peine
Viol imposé simple (222-23)	**15 ans**
Viol non imposé sur mineur de 15 ans (222-23-1) ; viol incestueux (222-23-2)	**20 ans** (222-23-3)
Viol imposé avec l'une des **15 circonstances** de l'art. 222-24 (mutilation ou infirmité permanente, mineur de 15 ans, personne vulnérable, ascendant ou personne ayant autorité, administration d'une substance…) ; mobile raciste ou sexiste	**20 ans**
Viol ayant entraîné la **mort** (222-25)	**30 ans** (sûreté de plein droit)
Viol précédé, accompagné ou suivi de **tortures ou actes de barbarie** (222-26)	**Perpétuité** (sûreté)
Personnes morales (222-33-1)	1 million d'euros et art. 131-39 (ex. : viol d'un témoin par un dirigeant, pour le compte de la société)

- **Tentative** punissable ; frontière délicate avec l'agression sexuelle consommée (attouchements) : seule l'**intention** permet de trancher.
- **Enregistrer** sciemment des images d'un viol = **complicité** ; les **diffuser** : 5 ans et 75 000 € (222-33-3). **Instigation non suivie d'effet** à un viol, même à l'étranger : 10 ans et 150 000 € (222-26-1).
- **Prescription** : **20 ans** ; victime mineure : **30 ans à compter de la majorité**. **Prescription glissante** : si l'auteur commet sur un autre mineur, avant l'expiration du délai, un nouveau viol, une agression ou une atteinte sexuelle, le délai du premier crime est prolongé jusqu'à la prescription du nouveau (art. 7 al. 3 CPP).

L'IMPRESCRIPTIBILITÉ, UNE FAUSSE BONNE IDÉE SELON LE COURS

Elle ne réglerait pas le vrai problème, la **preuve**. Et des mécanismes existent déjà : la suspension pour **obstacle insurmontable** (Cass. crim., **21 juin 2023**, n° 23-80.106 : chirurgien violant des patients sous anesthésie, qui ne pouvaient pas le savoir).

Chapitre 2 — Les agressions sexuelles autres que le viol

▸ Section 1. Les éléments constitutifs

A. L'agression sexuelle imposée : un acte sexuel non consenti (même régime que le viol pour le consentement et les moyens), qui n'est ni une pénétration ni un acte bucco-génital ou bucco-anal : des **attouchements** impliquant un **contact physique**, de l'auteur sur la victime ou de la victime sur l'auteur, quel que soit le sexe. Exemples : seins, fesses (Cass. crim., 11 juill. 2017) ; directeur d'hôtel qui tente d'embrasser une employée, lui caresse les seins et la fait tomber sur un lit (Cass. crim., 31 mai 2000) ; effleurer la main, la jambe et le mollet d'un mineur de 15 ans en se masturbant (Cass. crim., **3 mars 2021**, n° 20-82.399 : le **contexte** compte) ; masturbation imposée à la victime sur l'auteur (CA Pau, 21 févr. 2001). Exception au contact : l'art. 222-22-2.

B. L'agression sexuelle non imposée : toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un **majeur** sur un **mineur de 15 ans** avec un écart d'au moins **5 ans** (sauf prostitution) (222-29-2) ; **agression sexuelle incestueuse** sur un mineur (222-29-3). Pas de preuve de l'absence de consentement.

C. Les qualifications complémentaires

Infraction	Contenu	Peine
Soumission chimique (222-30-1)	Administrer à une personne, **à son insu**, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes (GHB, médicaments) **afin de** commettre un viol ou une agression sexuelle. Délit **formel**, tentative punissable (222-31) ; aussi circonstance aggravante du viol et des agressions (222-24, 222-28)	**5 ans et 75 000 €** ; 7 ans et 100 000 € sur un mineur de 15 ans ou une personne vulnérable
Incitation en ligne (227-22-2)	Un majeur incite un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte sexuel sur lui-même ou avec un tiers, même **sans effet**	**7 ans et 100 000 €** ; 10 ans et 150 000 € (mineur de 15 ans) ; 10 ans et 1 million d'euros (bande organisée)
Sollicitation d'images (227-23-1)	Un majeur sollicite d'un mineur la diffusion ou transmission d'images pornographiques de ce mineur	Mêmes peines
Instigation non suivie d'effet (222-30-2)	À une agression sexuelle, même à l'étranger	5 ans et 75 000 € ; 7 ans et 100 000 € si la victime est mineure

§2. L'intention : volonté d'accomplir des actes impudiques en sachant la victime non consentante (ce qui exclut les actes strictement **médicaux**, sans volonté de blesser la pudeur) ; pour les infractions non imposées, conscience de l'âge et de l'écart d'âge, ou du lien familial.

▸ Section 2. Le régime juridique

Hypothèse	Peine
Agression sexuelle imposée simple	**5 ans et 75 000 €**
Avec circonstance aggravante (blessure ou lésion, ascendant ou personne ayant autorité, arme… : 222-28)	**7 ans et 100 000 €**
Imposée à un mineur de 15 ans (222-29-1) ; non imposée sur mineur de 15 ans (222-29-2) ; incestueuse (222-29-3) ; personne vulnérable avec circonstance (222-30)	**10 ans et 150 000 €**
Personnes morales (222-33-1)	Amende quintuplée et art. 131-39

- **Tentative** incriminée (222-31) : faux médecin qui attire une demandeuse d'emploi dans un faux cabinet et lui demande de se déshabiller (Cass. crim., 14 juin 1995).
- **Prescription** : **6 ans** ; **10 ans** pour un mineur de plus de 15 ans ; **20 ans** pour un mineur de 15 ans, à compter de la **majorité** (art. 8 CPP) ; prescription glissante en cas de nouveaux faits sur un autre mineur.

- Enregistrement = complicité ; diffusion : 5 ans et 75 000 € (222-33-3). Aggravation pour mobile raciste ou sexiste (132-76, 132-77).

PARTIE 2

Quelques infractions contre les biens

Livre III : les atteintes aux biens du patrimoine d'une personne (privée ou publique, physique ou morale) qui privent le propriétaire de tout ou partie de ses droits. Les trois plus fréquentes : **vol**, **escroquerie**, **abus de confiance**. Toutes trois ont un point commun : la place de la **remise** du bien.

Vol

Pas de remise : l'auteur **prend** la chose (soustraction).

Escroquerie

Remise **viciée** : la victime remet parce qu'elle a été **trompée**.

Abus de confiance

Remise **licite** à titre précaire, puis **détournement**.

Infractions « astucieuses »

Escroquerie et abus de confiance se commettent sans violence, par intelligence ; ce sont des perfectionnements du vol.

1 Le vol

ART. 311-1 C. PÉN.

« Le vol est la **soustraction frauduleuse** de la **chose d'autrui**. » Définition identique à celle du Code de 1810 (art. 379).

Chapitre 1 — Les conditions d'existence

▸ Section 1. Les conditions préalables

§1. Une chose : terme volontairement large.

Objet	Solution
Meubles corporels	Oui : tout ce qui peut être **déplacé**. Valeur indifférente : même sans préjudice réel, le vol est punissable, car on réprime l'**usurpation** du droit du propriétaire
Immeubles	Non, mais leurs **parties détachables** (pierres arrachées d'un mur) et le **titre** de propriété, oui. Les immeubles par **destination** (art. 524 C. civ.) sont des choses pour le droit pénal (critère physique)
Énergie	Vol d'électricité par branchement frauduleux (Cass. crim., 3 août 1912) ; art. 311-2 : la soustraction d'**énergie** est « assimilée » au vol (c'est en réalité un vol)

Services	Non : communications téléphoniques par minitel (Cass. crim., 12 déc. 1990) ; ondes hertziennes (CA Paris, 24 juin 1987, décodeurs pirates de Canal+), d'où des délits spéciaux (loi du 30 sept. 1986, art. 79-1 s.)
Informations	Photocopier des documents de l'employeur à des fins personnelles = vol des documents le temps de la reproduction (Cass. crim., 8 janv. 1979, *Logabax*). **Données informatiques** téléchargées après intrusion sur un site (Cass. crim., **20 mai 2015**, *Bluetouff*) : le vol d'un bien **incorporel** semble admis

§2. Une chose appropriée, appartenant à autrui

- **Susceptible d'appropriation** : pas le corps humain (enlever un cadavre est une violation de sépulture). La détention **illicite** est indifférente (vol de stupéfiants punissable).
- **Appartenant à quelqu'un** : pas les *res nullius* (gibier hors propriété privée) ni les choses **abandonnées** (chiffonniers), sous réserve de l'intention. Un courrier déchiré et jeté à la corbeille n'est pas abandonné (Cass. crim., 10 mai 2005 : vol et recel).
- **À autrui** : on ne vole pas sa propre chose. Mais celui qui prend sa chose en la croyant à autrui commet une **tentative** (délit impossible). La soustraction d'un bien **indivis** ou en copropriété est un vol (Cass. crim., 12 mai 2015).

▸ Section 2. Les éléments constitutifs

§1. La soustraction, au départ « prendre, enlever, ravir » (Cass. crim., 18 nov. 1837), puis élargie.

Situation	Solution
Vol d'usage (appropriation momentanée)	Vol, si l'agent a voulu se comporter, même momentanément, en propriétaire (Cass. crim., 19 févr. 1959 : véhicule)
Remise volontaire	Pas de vol : monnaie rendue en excès ; retrait au **distributeur** au-delà du solde (Cass. crim., 24 nov. 1983 : remise volontaire par la machine, sans fraude ; manquement contractuel, ou escroquerie en cas d'usage frauduleux de la carte)
Remise par erreur	Pas de vol, même si celui qui reçoit sait n'être pas propriétaire (Cass. crim., 23 oct. 1958), sauf s'il a **induit** le remettant en erreur (Cass. crim., 24 oct. 1972) : frontière délicate avec l'escroquerie
Remise de la détention précaire	La **détention purement matérielle**, sans remise de la possession, n'exclut pas l'appréhension frauduleuse : le débiteur qui détruit la reconnaissance de dette qu'on lui a seulement montrée commet un vol (Cass. crim., 5 déc. 1984)
Libre-service	Consommation retardée au **passage en caisse** si l'agent dissimule les produits pour ne pas payer (Cass. crim., 10 févr. 1977)

§2. L'intention frauduleuse

- **Savoir que la chose appartient à autrui** : l'**erreur de fait** supprime l'intention (manteau identique emporté au restaurant) ; l'**erreur de droit** seulement si elle est inévitable (art. 122-3 ; l'héritier qui ignore l'indivision n'en bénéficie sans doute pas).
- **Vouloir usurper la possession** : pas de vol en cas de malentendu (prêt compris comme un don). Mais le vol est réalisé même si l'agent détruit aussitôt la chose (fleurs et vases d'une tombe jetés à la poubelle : Cass. crim., 8 févr. 1977) : le mobile est indifférent. Toute appropriation de la chose d'autrui

contre le gré du propriétaire caractérise la soustraction frauduleuse, quels que soient le mobile et l'usage (Cass. crim., 8 déc. 1998).

DEUX TEMPÉRAMENTS À L'INDIFFÉRENCE DU MOBILE

- **Droits de la défense** : le salarié qui appréhende des documents de l'employeur pour les produire dans un procès prud'homal est justifié s'ils sont **strictement nécessaires** à l'exercice de ses droits de la défense (Cass. crim., **11 mai 2004**, n° 03-80.254).
- **Liberté d'expression** : décrochage de **portraits du président de la République** pour dénoncer l'inaction climatique : la répression peut constituer une **ingérence disproportionnée** dans la liberté d'expression (Cass. crim., **22 sept. 2021**, n° 20-85.434), mais pas d'impunité automatique : contrôle de proportionnalité au vu de toutes les circonstances (Cass. crim., **18 mai 2022**, n° 20-87.272).

Chapitre 2 — La répression du vol

Vol	Peine
Simple (311-3)	**3 ans et 45 000 €**. **Amende forfaitaire délictuelle** (311-3-1) si la chose vaut 300 € au plus et a été restituée ou la victime indemnisée, même en récidive : 300 € (minorée 250 €, majorée 600 €)
Une circonstance de l'art. 311-4 : réunion (hors bande organisée), dépositaire de l'autorité publique dans ses fonctions, violences sans ITT, local d'habitation, destruction ou dégradation…	**5 ans et 75 000 €** ; **7 ans et 100 000 €** avec deux ; **10 ans et 150 000 €** avec trois
Majeur aidé de **mineurs** (311-4-1)	7 ans et 100 000 € ; 10 ans et 150 000 € si mineurs de moins de 13 ans
Biens culturels (311-4-2 : objet mobilier classé, archives classées, découverte archéologique…)	7 ans et 100 000 € ; 10 ans et 150 000 € avec une circonstance de l'art. 311-4 ; amende jusqu'à la moitié de la valeur du bien
Violences avec ITT ≤ 8 jours, vulnérabilité, **ruse, effraction ou escalade** dans un local d'habitation ou un entrepôt (311-5)	**7 ans et 100 000 €**
Violences avec ITT > 8 jours (311-6)	**10 ans et 150 000 €**
Violences ayant entraîné une **mutilation ou infirmité permanente** (311-7)	Crime : **15 ans** et 150 000 €
Bande organisée (311-9 ; art. 132-71 : groupement ou entente en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, d'infractions)	**15 ans** et 150 000 € ; **30 ans** avec arme
Arme (usage, menace ou port d'une arme soumise à autorisation ou prohibée) (311-8)	**20 ans**

Violences ayant entraîné la **mort**, ou **tortures et actes de barbarie** (311-10)	**Perpétuité** et 150 000 €

Aggravations des art. 132-76 et 132-77 ; peines complémentaires (311-14, 311-15) ; personnes morales (311-16).

- **Tentative** punissable (311-13), y compris le « vol impossible » : véhicule vide (Cass. crim., 23 juill. 1969) ; habitation vide (Cass. crim., 15 mars 1994).

L'IMMUNITÉ FAMILIALE (ART. 311-12)

Pas de poursuites pour le vol commis au préjudice d'un **ascendant**, d'un **descendant** ou du **conjoint** (sauf époux séparés de corps ou autorisés à résider séparément). Aussi pour l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance. Elle ne couvre que l'atteinte à la propriété : les **violences** commises restent poursuivables comme infractions autonomes ; elle ne profite pas aux **coauteurs** tiers. **Exclue** : a) pour les objets ou documents **indispensables à la vie quotidienne** (pièces d'identité, titre de séjour, moyens de paiement ou de télécommunication), pour empêcher de retenir la victime au domicile ; b) si l'auteur est le **tuteur**, le curateur, le mandataire spécial, la personne habilitée ou le mandataire de protection future de la victime.

2 L'escroquerie

ART. 313-1 C. PÉN.

« Le fait, soit par l'usage d'un **faux nom** ou d'une **fausse qualité**, soit par l'**abus d'une qualité vraie**, soit par l'emploi de **manœuvres frauduleuses**, de **tromper** une personne physique ou morale et de la **déterminer** ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à **remettre** des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à **fournir un service** ou à **consentir un acte opérant obligation ou décharge**. » Un délit **complexe** : des moyens, en vue d'un résultat.

Chapitre 1 — Les éléments constitutifs

▸ Section 1. L'élément matériel

§1. Les moyens

A. Caractères communs :

- Un **acte positif**, pas une omission (Cass. crim., 5 juill. 1956 ; aveugle à 100 % qui ne signale pas l'amélioration de son état : pas d'escroquerie, Cass. crim., 2 oct. 1978). Jurisprudence fluctuante : ne pas déclarer une activité en percevant des allocations chômage est « un acte positif de prise de la fausse qualité de travailleur privé d'emploi » (Cass. crim., 8 avr. 1999) ; mais le taxi conventionné qui continue après le retrait de sa carte sans prévenir la caisse ne commet pas d'escroquerie (Cass. crim., 8 déc. 2015).
- Des moyens **déterminants** de la remise : lien de causalité, donc moyens **antérieurs** à la remise (Cass. crim., 3 déc. 1998 ; 10 nov. 1999), contrôlé par la Cour de cassation.

B. La nature des moyens

Moyen	Contenu	Exemples
Faux nom	Simple mensonge sur l'identité, écrit ou oral, qui suffit seul ; rare car souvent insuffisant	Commande sous un faux nom avec un faux numéro de compte (Cass. crim., 3 avr. 1995)
Fausse qualité	Mensonge sur la qualité (souvent professionnelle), qui suffit seul s'il est déterminant (Cass. crim., 18 juin 1958). Peut aussi constituer un faux, une usurpation de fonctions (433-12) ou de titre (433-17). Mais mentir sur un **droit** (se dire propriétaire) n'est pas une fausse qualité (Cass. crim., 7 oct. 1969)	Faux chômeur ; faux antiquaire (1970), faux médecin (1995), faux inspecteur du guide Michelin (1974) ; président d'une association dissoute (Cass. crim., 18 janv. 2017)
Abus de qualité vraie	Moyen autonome depuis le Code de 1994 : une qualité réelle qui met la victime en confiance	Avocat interdit d'exercice qui continue à percevoir des honoraires (Cass. crim., 15 nov. 2016) ; notaire mandataire d'une personne âgée qui lui achète un tableau à vil prix (Cass. crim., 12 sept. 2018)
Manœuvres frauduleuses	Le cas le plus fréquent. Le **simple mensonge** ne suffit pas : il faut un **acte extérieur** qui l'accrédite (Cass. crim., 20 juill. 1960) : mise en scène, faux documents, intervention d'un **tiers** (complice, ou tiers de bonne foi instrumentalisé, à condition qu'il ne soit pas un préposé de l'escroc)	Faux cambriolage (1931), fausse déclaration de sinistre (1989), incendie volontaire déclaré accidentel (1994) ; faux bilans pour obtenir des prêts (1977) ; notaire ou officier ministériel de bonne foi (1968, 1986) ; comptable certifiant un bilan falsifié à son insu (1969, 1988)

§2. La remise (consommation du délit)

- **Fonds, valeurs, bien quelconque** : y compris, depuis un revirement fondé sur le mot « bien », un **immeuble** (Cass. crim., **28 sept. 2016**, n° 15-84.485 : faux testament pour hériter d'une villa) ; une **information** (Cass. crim., 26 oct. 2016).
- **Service** (nouveauté de 1994) : séjours d'hôtel obtenus avec de fausses coordonnées bancaires (Cass. crim., 16 janv. 2019).
- **Acte opérant obligation ou décharge** : reconnaissance de dette, prêt, bail, promesse de vente ; **escroquerie au jugement** : action en justice de mauvaise foi avec des documents mensongers pour surprendre la religion du juge (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-81.239).
- **Préjudice** : notion si large qu'elle perd son contenu : il existe dès que la remise n'a pas été **librement consentie** (Cass. crim., 18 nov. 1969 ; 15 juin 1992). Ce n'est donc pas un élément autonome. Le **profit** de l'escroc est indifférent (Cass. crim., 23 nov. 1976).

▸ Section 2. L'intention

Volonté de **tromper** et d'obtenir la remise en sachant les moyens frauduleux ; elle se déduit souvent des actes eux-mêmes. **Voyance** (« arts divinatoires ») : le devin peut prétendre croire en ses dons ; les juges retiennent l'intention cupide au vu des sommes demandées (Cass. crim., 23 oct. 1989). **Mobiles indifférents** : créancier escroquant son débiteur (1943) ; parcmètres truqués pour alerter sur le stationnement des professionnels (Cass. crim., 18 juill. 1975).

Chapitre 2 — Le régime juridique

Escroquerie	Peine
Simple (313-1)	**5 ans et 375 000 €**
Aggravée (313-2) : 1° par un dépositaire de l'autorité publique ou chargé de mission de service public dans ses fonctions ; 2° en prenant indûment cette qualité ; 3° par appel au public (émission de titres, collecte humanitaire ou sociale) ; 4° au préjudice d'une personne **vulnérable** ; 5° au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme social pour obtenir une prestation indue	**7 ans et 750 000 €**
Bande organisée	**10 ans et 1 000 000 €**
Fraude sociale en bande organisée (5° + bande organisée ; loi n° 2026-534 du **25 juin 2026** sur les fraudes sociales et fiscales)	**Crime : 15 ans** de réclusion et 1 000 000 € : **première escroquerie criminelle** en droit français

- **Tentative** punissable (313-3), y compris l'escroquerie impossible (manœuvres envers un assureur qui ne couvrait pas le sinistre : Cass. crim., 7 janv. 1980). La restitution ou la réparation n'est qu'un **repentir actif**, sans effet sur l'infraction consommée.
- **Immunité familiale** applicable (313-3). Peines complémentaires : 313-7 et 313-8.

CASS. CRIM., 26 OCT. 2016, N° 15-83.774 : LA JOURNALISTE INFILTRÉE

Une journaliste adhère à un parti politique sous un faux nom et une fausse qualité, obtient des documents internes et écrit un livre. Non-lieu approuvé : l'enquête sérieuse nourrissait un **débat d'intérêt général** ; vu le rôle des journalistes, l'incrimination serait une **ingérence disproportionnée** dans la liberté d'expression. Premier cas de ce fait justificatif tiré de l'art. 10 CEDH, depuis étendu à d'autres infractions (vol de portraits).

3 L'abus de confiance

ART. 314-1 C. PÉN.

« Le fait par une personne de **détourner**, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été **remis** et qu'elle a **acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé**. » L'agent trahit la confiance de celui qui lui a remis la chose pour un usage précis.

Chapitre 1 — Les conditions d'existence

▸ Section 1. La condition préalable : la remise d'un bien en vertu d'un titre

§1. Le titre

- L'ancien art. 408 (1810) énumérait des contrats (louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage, travail) ; le Code de 1994 les supprime. En théorie le champ s'élargit, en pratique peu (la

jurisprudence étendait déjà le mandat, par exemple à la société : Cass. crim., 1er févr. 1972). Un contrat n'est pas indispensable (fonds remis à charge de restitution si les conditions suspensives d'une promesse ne sont pas levées : Cass. crim., 18 oct. 2000).

- Le juge pénal apprécie librement la **qualification** ; la **nullité** du contrat est indifférente (Cass. crim., 10 mai 1990). Le titre peut être **légal** ou **judiciaire** (tuteur : Cass. crim., 3 févr. 1870).
- **Remise à titre précaire**, jamais en propriété (Cass. crim., 25 nov. 2020).

Pas d'abus de confiance (remise en propriété)	Abus de confiance (remise précaire)
L'**acheteur** qui ne paie pas le prix ; l'**acompte** détourné par le vendeur (Cass. crim., 9 sept. 2020) ; un **prêt** affecté à un but (construire) utilisé autrement (Cass. crim., 14 févr. 2007)	Le **vendeur** qui garde la chose vendue en dépôt et la revend à un autre (le titre est le dépôt) ; une **subvention** publique affectée (logements étudiants) détournée (Cass. crim., 9 janv. 2008)

§2. Le bien : fonds, valeurs, **bien quelconque**.

- **Immeubles** : longtemps exclus (Cass. crim., 14 janv. 2009), puis **revirement** : Cass. crim., **13 mars 2024**, n° 22-83.689 : l'abus de confiance peut porter sur un bien quelconque, **y compris un immeuble** (usage d'un site d'enfouissement de déchets contraire au cahier des clauses du marché public, réduisant ses capacités : usage abusif révélant la volonté de se comporter, même momentanément, en propriétaire).
- **Biens incorporels** : **numéro de carte bancaire** communiqué pour une seule commande (Cass. crim., 14 nov. 2000) ; projet de borne informatique de l'employeur (Cass. crim., 22 sept. 2004) ; fichiers de données confidentielles (Cass. crim., 22 oct. 2014) ; informations sur la clientèle utilisées pour la détourner (Cass. crim., 22 mars 2017) ; **temps de travail** du salarié (Cass. crim., 19 juin 2013) ; travaux personnels du dirigeant exécutés par des employés (Cass. crim., 16 janv. 2019). Forte tendance à la **dématérialisation**.

▸ Section 2. Les éléments constitutifs

§1. Le détournement (même par **omission** : le mandataire qui tait les fonds qu'il détient pour ne pas les représenter, sans qu'il faille constater l'impossibilité de restituer : Cass. crim., 8 nov. 1982)

Forme	Contenu et exemples
Dissipation	Faire disparaître la chose, **matériellement** (consommer, détruire) ou **juridiquement** (acte incompatible avec le titre : vendre ce qu'on devait rendre). Le propriétaire ne peut plus exercer ses droits (Cass. crim., 12 juin 1978)
Refus de restituer	Se comporter en propriétaire. Un simple **retard** ne suffit pas : Cass. crim., **23 oct. 2024**, n° 23-85.692 (véhicule loué non restitué, mais le locataire était en contact avec le loueur : le détournement ne se déduit pas du seul défaut de restitution). Assimilé : se mettre dans l'**impossibilité de restituer** (dépôt d'argent utilisé : Cass. crim., 8 janv. 1969 ; billets d'avion vendus à une agence devenue insolvable : Cass. crim., 3 juill. 1997)
Usage abusif	Utiliser le bien à une autre fin que celle prévue : gérant qui emploie autrement les fonds d'une augmentation de capital (Cass. crim., 6 mai 1969) ; employé de banque qui détourne les fonds d'un client de leur usage

Préjudice : un élément constitutif en principe, mais il peut être matériel, moral ou même **éventuel** (Cass. crim., 18 mars 1936) et il est **inclus** dans la constatation du détournement (Cass. crim., 5 mars 1980) ; le

profit de l'agent est indifférent (Cass. crim., 9 avr. 1973). Ce n'est donc pas un véritable élément distinct.

§2. L'intention : conscience de la **précarité** de la détention et volonté de détourner. Exigence légère : il suffit que l'agent ait dû prévoir qu'il ne pourrait pas restituer (1997) ou ait eu **conscience du risque** de ne pas pouvoir représenter les sommes (Cass. crim., 27 mars 2002). L'intention est souvent déduite du détournement lui-même (Cass. crim., 11 févr. 1981). Mobiles indifférents : pas de **compensation** invocable par le mandataire avec ce que lui doit le mandant (Cass. crim., 11 juin 1963).

Chapitre 2 — Le régime juridique

Abus de confiance	Peine
Simple (314-1)	**5 ans et 375 000 €**
Aggravé (314-1-1) : bande organisée ; appel au public pour obtenir des fonds ; professionnel habituel des opérations sur les biens de tiers ; au préjudice d'une association humanitaire ou sociale faisant appel au public ; au préjudice d'une personne vulnérable	**7 ans et 750 000 €**
Par un **mandataire de justice** ou un **officier public ou ministériel** dans ses fonctions ou en raison de sa qualité (314-3)	**10 ans et 1 500 000 €**

- **Tentative** incriminée depuis la loi du **24 déc. 2020** (auparavant, elle était absorbée dans le délit consommé : locataire surpris en train de déménager les meubles, Cass. crim., 12 avr. 1930).
- **Immunité familiale** applicable (314-4). Peines complémentaires (314-10).
- **Prescription** (6 ans) : la jurisprudence en reportait le point de départ au jour où le délit est **apparu** et a pu être constaté dans des conditions permettant l'action publique (Cass. crim., 8 févr. 2006 ; 13 janv. 2010), comme pour l'abus de biens sociaux. Solution généralisée par l'**art. 9-1 CPP** (loi du 27 févr. 2017) pour les infractions **occultes** ou **dissimulées** (manœuvres délibérées pour empêcher la découverte), dans la limite de **12 ans** pour les délits (30 ans pour les crimes).

SYNTHÈSE

Grilles d'analyse et tableaux des peines

Méthode du cas pratique

- **1. Qualifier** : quel texte ? Vérifier la **condition préalable** (victime vivante, chose d'autrui, remise à titre précaire…).
- **2. Élément matériel** : acte, résultat, causalité (directe ou indirecte pour les infractions non intentionnelles).
- **3. Élément moral** : intention (de tuer, de faire souffrir, de tromper, de détourner…) ou faute (simple, délibérée, caractérisée).
- **4. Circonstances aggravantes** : victime, auteur, mode opératoire, résultat, mobile discriminatoire (132-76, 132-77).
- **5. Régime** : peine encourue, tentative, faits justificatifs, immunité familiale, repentis, prescription, personnes morales.

Les seuils à connaître

Infraction	Peine de base	Tentative	Prescription
Meurtre	30 ans	Oui	20 ans (report si dissimulation, max 30 ans)
Assassinat, meurtre aggravé	Perpétuité	Oui	20 ans
Empoisonnement	30 ans	Oui (« tentative de tentative »)	20 ans
Homicide involontaire	3 ans et 45 000 € (5 ans si faute délibérée)	Non	6 ans
Homicide routier	7 ans et 100 000 € (10 ans)	Non	6 ans
Tortures et actes de barbarie	15 ans	Oui	20 ans ; 30 ans après la majorité si victime mineure
Violences : sans ITT / ≤ 8 j / > 8 j	750 € / 1 500 € / 3 ans et 45 000 €	Non (délits)	1 an (contraventions) / 6 ans
Violences : infirmité / mort	10 ans / 15 ans	— / théorique	6 ans / 20 ans
Administration de substances nuisibles	Celles des violences	Non	Selon le résultat

Viol	15 ans (20 ans sur mineur de 15 ans ou incestueux)	Oui	20 ans ; 30 ans après la majorité
Agression sexuelle	5 ans et 75 000 € (10 ans sur mineur de 15 ans)	Oui	6 ans ; 10 ou 20 ans après la majorité
Vol	3 ans et 45 000 €	Oui	6 ans
Escroquerie	5 ans et 375 000 €	Oui	6 ans (report si dissimulée)
Abus de confiance	5 ans et 375 000 €	Oui (depuis 2020)	6 ans (report si dissimulé, max 12 ans)

Les grands arrêts

- Cass. AP, 29 juin 2001 (fœtus)
- Cass. crim., 16 janv. 1986 *Perdereau* (infraction impossible)
- Cass. crim., 25 oct. 1962 *Lacour* et *Benamar*
- Cass. crim., 18 juin 2003 (sang contaminé)
- Cass. AP, 7 nov. 2014 (obstacle insurmontable)
- CA Poitiers, 20 nov. 1901 (séquestrée de Poitiers)
- Cass. crim., 14 janv. 2026 (pas de droit de correction)
- Cass. crim., 23 janv. 2019 (surprise par stratagème)
- Cass. crim., 20 mai 2015 *Bluetouff* (vol de données)
- Cass. crim., 26 oct. 2016 (journaliste infiltrée)
- Cass. crim., 13 mars 2024 (abus de confiance sur un immeuble)

Les réformes récentes

- Loi du 10 juill. 2000 (délits non intentionnels)
- Loi du 27 janv. 2017 (mobiles discriminatoires généralisés)
- Loi du 27 févr. 2017 (prescription : 20 ans, 6 ans, infractions dissimulées)
- Loi du 10 juill. 2019 (fin du droit de correction)
- Loi du 24 déc. 2020 (tentative d'abus de confiance)
- Loi du 21 avr. 2021 (viol sur mineur de 15 ans, inceste)
- Loi du 9 juill. 2025 (homicide et blessures routiers)
- Loi du 6 nov. 2025 (consentement)
- Loi du 25 juin 2026 (escroquerie criminelle)

Fiche réalisée d'après le cours de Droit pénal spécial de Jean-Yves Maréchal (L3, Université de Lille, 2026-2027).